



PUTUSAN

Nomor 270 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRIANTO anak dari UMAR SUBRATA;**
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/16 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Les Belles Maisons Kavling J7, RT 002 RW 018, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten/Komplek The Park Cluster Frangipani Blok B3 Nomor 2, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025 dan diubah menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 28 Agustus 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANTO anak dari UMAR SUBRATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIANTO anak dari UMAR SUBRATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 01 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 03 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 04 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 06 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Vitri Bangun Duku Lestari Nomor 01 tanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arini, SH. M.Kn.;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 28 tanggal 17 Desember 2015 tentang pengalihan saham yang dibuat oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH.;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan modal perusahaan yang dibuat oleh Notaris Ivan John harris, SH. M.Kn. yang dibuat oleh Notaris;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 04 tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan Pengurus Pipiet Wahyu Yalupi, SH. M.Kn. Setember 2020 tentang Pengalihan Saham yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, SH. M.Kn.;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 23 tanggal 19 September 2020 tentang pengalihan saham yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, SH. M.Kn.;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan Pengurus yang dibuat yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, SH. M.Kn.;
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA Nomor SY 567594 senilai Rp1.147.120.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).;
 14. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA Nomor CY 567595 senilai Rp209.568.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).;
 15. 2 (dua) lembar *print out* rekening Koran Bank BCA Norek 801528811 atas nama PT Vitri Bangun Dukuh Lestari;
 16. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan WhatsApp antara Andrianto dengan Jusdy Harsono tertanggal 23 Januari 2020;
 17. 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan Group WhatsApp Akuisisi Ciujung 2 tertanggal 12 Februari 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 525/Pid.B/2025/PN Srg tanggal 2 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANTO anak dari UMAR SUBRATA tidak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa ANDRIANTO anak dari UMAR SUBRATA oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 01 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 03 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 04 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 06 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arni, SH. M.Kn.;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Vitri Bangun Duku Lestari Nomor 01 tanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Dhien Arini, S.H., M.Kn.;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 28 tanggal 17 Desember 2015 tentang pengalihan saham yang dibuat oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H.;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan modal perusahaan yang dibuat oleh Notaris Ivan John harris, SH. M.Kn. yang dibuat oleh Notaris
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 04 tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan pengurus Pipiet Wahyu Yalupi, SH. M.Kn. Setember 2020 tentang Pengalihan Saham yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, SH. M.Kn.;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan Pengurus yang dibuat yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, SH. M.Kn.;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA Nomor SY 567594 senilai Rp1.147.120.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA Nomor CY 567595 senilai Rp209.568.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 14. 2 (dua) lembar *print out* rekening Koran Bank BCA Norek 801528811 atas nama PT Vitri Bangun Dukuh Lestari;
 15. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan WhatsApp antara Andrianto dengan Jusdy Harsono tertanggal 23 Januari 2020;
 16. 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan Group WhatsApp Akuisisi Ciujung 2 tertanggal 12 Februari 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2025/PN Srg *juncto* Nomor 525/Pid.B/2025/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan di persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 2 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni *judex facti* tidak mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa atau setidaknya tidaknya dalam membuat pertimbangan tidak bersifat obyektif;
- Bahwa berdasarkan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pengajuan kasasi atas putusan bebas dalam perkara ini dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum yang relevan sebagai berikut:
 - PT Vitri Bangun Dukuh Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Developer dan berkedudukan di Kp. Pasir Binong Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 25 November 2014 yang dibuat Notaris Dhien Arini, S.H., M.Kn.;
 - PT Vitri Bangun Dukuh Lestari telah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan yaitu:
 - Berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa" Nomor 28, tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. tentang pengalihan saham, kepengurusan PT Vitri berubah di mana Direktur Utama Vincent Beatrice, Direktur Marken Damanik, Komisaris Utama Eko, Komisaris Jusdy Harsono dan Edwin Budiarto;
 - Berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS" Nomor 44, tanggal 7 September 2020, tentang perubahan modal perusahaan yang dibuat oleh Notaris Ivan John Harris, S.H., M.Kn. dengan Direktur Utama Vincent Beatrice, Direktur Marken Damanik, Komisaris Utama Eko, Komisaris Jusdy Harsono dan Edwin Budiarto;
 - Berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Vitri Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa" Nomor 04, tanggal 15

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2022 tentang perubahan pengurus yang dibuat oleh Notaris Pipiet Wahyu Palupi, S.H., M.Kn., di mana Direktur Edwin Budiarto dan Komisaris Vincent Beatrice;

- Berdasarkan Akta “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT Vitri” NOMOR 23, tanggal 19 September 2022 tentang pengalihan saham yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., di mana Direkturnya Edwin Budiarto dan Komisaris Vincent Beatrice;
- Berdasarkan Akta “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT Vitri” NOMOR 24, tanggal 27 Maret 2023 tentang perubahan pengurus yang dibuat oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., dengan Direkturnya Edwin Budiarto dan Komisaris Ineke Pudjianto;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh pengurus perusahaan PT Vitri Bangun Dukuh yaitu Direktur Utama Vincent Beatrice, Direktur Marken Damanik, Komisaris Utama Eko, Komisaris Jusdy Harsono dan Edwin Budiarto pada Tahun 2017 untuk mengurus jual beli tanah yang akan digunakan untuk perumahan Ciujung Indah 2, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengurus pembebasan lahan di Desa Kramat Jati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Tangerang untuk perumahan Ciujung Indah 1, dan untuk perluasan pengurusan perumahan Ciujung 2 dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dengan target lahan yang mau dibebaskan seluas 32,4 (tiga puluh dua koma empat) hektar dan yang sudah dibebaskan seluas 30 (tiga puluh) hektar dan yang sudah menjadi SHGB seluas 14,4 (empat belas koma empat) hektar;
- Pada bulan Desember 2019 Terdakwa bersama Saksi Sanusi datang ke Notaris Dhien Arini, SH., M.Kn., untuk mengurus pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas tanah milik Saksi Darwis dan Saksi Hasan Efendi serta tanah milik masyarakat lain yang dijual kepada PT Vitri Bangun Dukuh Lestari, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai persyaratan untuk membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



- Terhadap tanah milik Saksi Hasan Efendi telah terbit Akta Pelepasan hak Atas Tanah sebagaimana Akta Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 03, 04, 05 dan 06 tanggal 24 Januari 2020 telah dilakukan pembayaran oleh PT Vitri Bangun Dukuh Lestari melalui Terdakwa dan sudah lunas;
- Terhadap tanah milik Saksi Darwis telah terbit Akta pelepasan hak Atas tanah sebagaimana Akta Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 01 dan Nomor 02 tanggal 24 Januari 2020 telah dilakukan pembayaran oleh PT Vitri Bangun Dukuh Lestari melalui Terdakwa dan sudah lunas;
- Tanah milik Darwis sebanyak 2 (dua) bidang dengan luas masing-masing 6,823 m² (enam koma delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) dan 1,099 m² (satu koma sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan nilai transaksi Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/m² dan tanah milik Hasan Efendi sebanyak 4 (empat) bidang yang terletak di Kampung Cigatel, Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang seluas 8,793 m² (delapan koma tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/m² telah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Setelah Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 tanggal 24 Januari 2020 sudah terbit selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sanusi untuk mengambil 6 (enam) Akta Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut ke Notaris Dhien Arini, S.H., M.Kn., kemudian Akta tersebut oleh Saksi Sanusi diserahkan kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Maret 2021 di PT Trijaya, Terdakwa telah menyerahkan 6 (enam) Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut kepada Saksi Eko selaku Komisaris Utama PT Vitri Bangun Dukuh Lestari, karena Kantor Trijaya merupakan kantor operasional PT Vitri Bangun Dukuh Lestari;
- Ada berita acara penyerahan 97 (sembilan puluh tujuh) dokumen Surat Pelepasan Hak (SPH) yang Terdakwa serahkan kepada PT Vitri Bangun Dukuh Lestari melalui Saksi Eko selaku Komisaris Utama PT Vitri Bangun Dukuh Lestari;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Eko di penyidikan dan di persidangan menerangkan Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 tanggal 24 Januari 2020, berada di tangan Saksi Eko;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Surat Pelepasan Hak Nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 tanggal 24 Januari 2020 kepada Saksi Eko tidak terbukti sebagai perbuatan kepemilikan, karena Saksi Eko pada saat penyerahan di tanggal 22 Maret 2021 masih menjabat selaku Komisaris Utama PT Vitri Bangun Duku Lestari atau setidaknya dalam pandangan Terdakwa kedudukan Saksi Eko adalah Komisaris PT Vitri Bangun Duku Lestari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa telah tepat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001